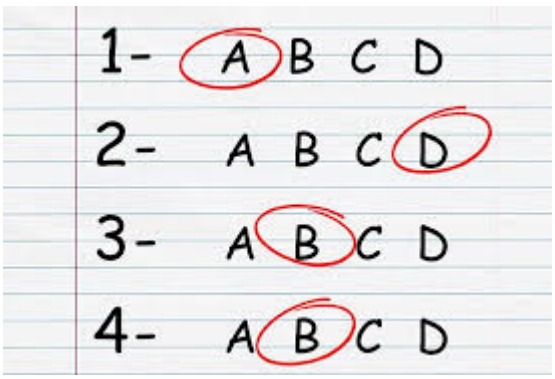


TEMA 44



TEST

DEL

TEMA

LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL.

Ya sabéis que el examen de Ayuntamiento es de 3 opciones. Al tener preguntas elaboradas de 4 opciones vamos a trabajar con este test, que nos sirve igualmente para repasar los contenidos.

1.- La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que la condición sexual no puede suponer distinción en el uso y disfrute de los derechos:

a.- En su artículo 2.

b.- En su artículo 12.

c.- En su artículo 22.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta, la Declaración Universal de Derechos Humanos no hace referencia a la condición sexual.

2.- ¿En qué artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género?:

a.- En su artículo 1.

b.- En su artículo 11.

c.- En su artículo 21.

d.- En su artículo 31.

3.- La Unión Europea recoge referencias al principio de igualdad de trato y no discriminación, especialmente en el ámbito del empleo:

a.- En sus Directivas.

b.- En sus Dictámenes.

c.- En sus Instrucciones.

d.- En sus Recomendaciones.

4.- En el ámbito internacional los derechos humanos con relación a la orientación sexual e identidad de género son reconocidos en:

a.- Los Principios de Dublín.

b.- Los Principios de Yogyakarta.

c.- Los Principios de Estambul.

d.- Los Principios de Pekín.

5.- La primera redacción de los Principios de Yogyakarta (2.007) reconoce:

a.- 22 principios.

b.- 25 principios.

c.- 29 principios.

d.- 35 principios.

6.- Con Yogyakarta + 10 se van a plantear un total de:

a.- 38 principios.

b.- 36 principios.

c.- 34 principios.

d.- 32 principios.

7.- La Ley estatal que regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI:

a.- Es una Ley Orgánica.

b.- Es una Ley Ordinaria.

c.- Es un Texto Refundido.

d.- No hay una Ley estatal, solo hay legislación aprobada en las Comunidades Autónomas.

8.- La Ley reguladora de la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI es:

a.- La Ley 1/2.023, de 28 de febrero.

b.- La Ley 2/2.023, de 28 de febrero.

c.- La Ley 3/2.023, de 28 de febrero.

d.- La Ley 4/2.023, de 28 de febrero.

9.- La Ley 4/2.023 desarrolla y garantiza los derechos:

a.- De las personas lesbianas y gais.

b.- De las personas bisexuales.

c.- De las personas trans e intersexuales.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

10.- La transexualidad fue eliminada del CIE-11 como trastorno mental:

a.- En el año 2.010.

b.- En el año 2.012.

c.- En el año 2.018.

d.- La transexualidad se mantiene aún como trastorno mental en el CIE-11.

11.- ¿En qué artículos de la Constitución Española se fundamenta la Ley 4/2.023? (señala la opción incorrecta):

a.- El artículo 1.3.

b.- El artículo 9.2.

c.- El artículo 10.

d.- El artículo 14.

12.- En relación a la estructura de la Ley 4/2.023:

a.- 1 Título Preliminar, 4 Títulos y 82 artículos.

b.- 1 Título Preliminar, 5 Títulos y 99 artículos.

c.- 1 Título Preliminar, 6 Títulos y 112 artículos.

d.- 1 Título Preliminar, 4 Títulos y 122 artículos.

13.- Cual de los siguientes Títulos no se recoge en la Ley 4/2.023:

a.- Actuación de los poderes públicos.

b.- Infracciones y sanciones.

c.- Medidas para el acceso a la formación y al empleo.

d.- Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y violencia por LGTBIfobia.

14.- El Título III "Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y violencia por LGTBIfobia" recoge en su articulado:

a.- Medidas generales de protección y reparación.

b.- Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la LGTBIfobia.

c.- Protección de los derechos de personas LGTBI en situaciones especiales.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

15.- La Ley 4/2.023 será de aplicación:

a.- Toda persona jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa.

b.- Toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa.

c.- Toda persona física o jurídica, de carácter público, que resida en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa.

d.- Toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil con situación administrativa regularizada.

16.- La Ley 4/2.023, en relación a las personas LGTBI no va a reconocer:

a.- La discriminación directa.

b.- La discriminación indirecta.

c.- La discriminación por expresión.

d.- La discriminación múltiple e interseccional.

17.- En el ámbito de la Ley 4/2.023 la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad se considera:

a.- Discriminación directa.

b.- Discriminación indirecta.

c.- Discriminación múltiple e interseccional.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

18.- Las medidas positivas tal y como se contemplan en la Ley 4/2.023:

a.- Se aplicarán en tanto subsistan las situaciones de discriminación o desventaja.

b.- Deben ser razonables y proporcionadas.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- La Ley 4/2.023 no contempla medidas de acción positiva.

19.- La vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer, se denomina:

a.- Orientación sexual.

b.- Identidad sexual.

c.- Expresión de género.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

20.- La manifestación que cada persona hace de su identidad sexual, se denomina:

a.- Orientación sexual.

b.- Identidad sexual.

c.- Expresión de género.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

21.- La condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas que no se corresponden con las nociones establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos, se denomina:

a.- Transexualidad.

b.- Bisexualidad.

c.- Homosexualidad.

d.- Intersexualidad.

22.- La persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer:

a.- Persona inter.

b.- Persona bi.

c.- Persona trans.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

23.- La Ley 4/2.023 reconoce dentro de las actitudes, conductas o discursos de rechazo, prejuicio, discriminación …:

a.- La LGTBIfobia.

b.- La homofobia y la bifobia.

c.- La transforbia.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

24.- Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar. La inducción debe ser (señala la opción incorrecta):

a.- Concreta.

b.- Genérica.

c.- Directa.

d.- Eficaz.

25.- Podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo:

a.- Cualquier persona.

b.- Cualquier persona de nacionalidad española.

c.- Cualquier persona de nacionalidad española mayor de dieciocho años.

d.- Cualquier persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años.

26.- Las personas menores de 16 años y mayores de 14 años:

a.- No podrán solicitar la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

b.- Podrán presentar por sí mismas la solicitud de rectificación registral relativa al sexo.

c.- Podrán presentar por sí mismas la solicitud de rectificación registral relativa al sexo, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.

d.- Podrán presentar la solicitud de rectificación registral relativa al sexo a través de sus representantes legales.

27.- El ejercicio del derecho a la rectificación registral:

a.- Estará condicionado a la previa exhibición del informe médico o psicológico.

b.- Estará condicionado a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos o quirúrgicos.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

28.- Desde la comparecencia inicial en la que se reitera la solicitud de rectificación inicial, desde el Registro Civil se citará a la persona interesada para ratificar su solicitud y aseverar en su decisión:

a.- En un plazo de un mes.

b.- En un plazo de dos meses.

c.- En un plazo de tres meses.

d.- En un plazo de seis meses.

29.- Desde la segunda comparecencia en el Registro Civil para ratificar la solicitud de rectificación registral, se dictará resolución:

a.- En un plazo de un mes.

b.- En un plazo de dos meses.

c.- En un plazo de tres meses.

d.- En un plazo de seis meses.

30.- La competencia para la tramitación del procedimiento de rectificación registral de la mención del sexo corresponde:

a.- Al Ministerio Fiscal.

b.- A la Autoridad Judicial.

c.- A los Notarios.

d.- Al Registro Civil.

31.- Se podrá solicitar la rectificación de la mención registral relativa al sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el Registro Civil:

a.- En cualquier momento desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación.

b.- Transcurridos tres meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación.

c.- Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación.

d.- Transcurridos doce meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación.

32.- En la protección frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia podrá intervenir en todo caso:

a.- El Ministerio Fiscal.

b.- El Defensor del Pueblo o sus representantes en las Comunidades Autónomas.

c.- La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

33.- Podrán tener la consideración de interesadas en los procedimientos administrativos en los que la Administración tenga que pronunciarse en relación con una situación de discriminación:

a.- Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.

b.- Las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas y las asociaciones de personas consumidoras.

c.- Las organizaciones que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI y sus familias.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

34.- Las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discriminación por razón de orientación o identidad sexual:

a.- Serán ilícitos.

b.- Serán nulos.

c.- Serán anulables.

d.- Serán ilegales.

35.- Los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas … estarán legitimadas para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas (señala la opción incorrecta):

a.- En los procesos judiciales civiles.

b.- En los procesos contencioso-administrativos.

c.- En los procesos sociales.

d.- En los procesos penales.

36.- La atención integral y especializada a las personas víctimas de la violencia basada en la LGTBI fobia comprenderá (señala la opción incorrecta):

a.- Información y orientación.

b.- Asistencia psicológica y orientación jurídica.

c.- Apoyos económicos.

d.- Servicios de traducción e interpretación.

37.- La negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar:

a.- Una situación de necesidad.

b.- Una situación de maltrato.

c.- Una situación de riesgo.

d.- Una situación de desamparo.

38.- Las personas extranjeras en España tienen garantizado el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género y características sexuales:

a.- Que se encuentren en España.

b.- Que se encuentren en España, si son de la Unión Europea.

c.- Que se encuentren regularmente en España.

d.- Que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa.

39.- Las personas mayores LGTBI podrán acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades en los ámbitos (señala la opción incorrecta):

a.- Sanitario.

b.- Laboral.

c.- Social.

d.- Asistencial.

40.- En la Comunidad de Madrid se aprobaron dos leyes relacionadas con el colectivo LGTBI:

a.- En el año 2.016.

b.- Ambas leyes fueron derogadas en el año 2.023.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

41.- En el actual Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, las competencias municipales para garantizar los derechos del colectivo LGTBI son asumidas desde:

a.- La Dirección General de Infancia y Familia.

b.- La Dirección General de Inclusión Social.

c.- La Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género.

42.- El Ayuntamiento de Madrid, en relación a las personas LGTBI asume como competencias:

a.- Erradicar todas las formas de discriminación por identidad de género u orientación sexual.

b.- Promover y proteger los derechos de las personas LGTBI y la sensibilización y prevención de las violencias LGTBI-fóbicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

43.- "Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defender los derechos de las personas LGTBI y erradicar la violencia machista" se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

a.- ODS 3 y 7.

b.- ODS 5 y 10.

c.- ODS 1 y 9.

44.- El Programa de atención social al colectivo de transexuales de la Ciudad de Madrid (señala la opción incorrecta):

a.- Ofrece atención integral a la población trans para facilitar su inclusión en el municipio de Madrid.

b.- Atiende a hombres cisgénero y mujeres trans en contextos de prostitución en el municipio de Madrid.

c.- Realiza acompañamiento psicológico y jurídico, así como acciones de sensibilización.

45.- Dentro del apoyo al movimiento asociativo LGTBI, el Ayuntamiento de Madrid apoya mediante subvenciones (señala la opción incorrecta):

a.- A Apoyo Positivo.

b.- A Fundación Triángulo.

c.- A UniverSida.

46.- ¿En que año se puso en marcha en el municipio de Madrid el Servicio de Atención a Víctimas de LGTBIfobia?:

a.- En el año 2.002.

b.- En el año 2.012.

c.- En el año 2.022.

47.- Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBIfobia ofrece:

a.- Asistencia psicológica y jurídica.

b.- Asistencia familiar, psicológica y jurídica.

c.- Asistencia familiar, sanitaria, psicológica y jurídica.

48.- En el año 2.022 el distrito municipal en el que se han desarrollado un mayor número de intervenciones del Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBIfobia ha sido:

a.- Centro.

b.- Moncloa-Aravaca.

c.- Chueca.

49.- Desde el Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBIfobia se ofrece asesoramiento jurídico:

a.- En procedimientos penales.

b.- En cualquier materia jurídica relacionada con la situación de las víctimas.

c.- Información y asesoramiento sobre tramitación, gestión y elaboración de denuncias u otros dictámenes e informes jurídicos.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

50.- ¿En que año se crea el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia?:

a.- En el año 2.001.

b.- En el año 2.011.

c.- En el año 2.021.

51.- El Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia:

a.- Es un órgano sin personalidad jurídica propia.

b.- Está integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid, organizaciones representativas de intereses sociales y personal experto.

c.- Ambas opciones son correctas.

52.- Se desarrollan actividades de sensibilización y conmemoración en días relacionados con la diversidad sexual o de género:

a.- Desde los Centros de Apoyo a las Familias.

b.- Desde los Espacios de Igualdad.

c.- Ambas opciones son correctas.

53.- Cuando se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI:

a.- El 31 de marzo.

b.- El 28 de junio.

c.- El 20 de noviembre.

54.- El Programa de atención integral a familias LGTBIQ+ se desarrolla:

a.- Desde los Centros de Atención a la Infancia.

b.- Desde los Centros de Apoyo a las Familias.

c.- Desde el Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBIfobia.

55.- No es un objetivo desarrollado desde el Programa de atención integral a familias LGTBIQ+:

a.- Atención familiar.

b.- Atención psicológica.

c.- Coordinación y derivación.

Plantilla de respuestas

1.-	A, p. 3	**6.-**	A, p. 4	**11.-**	A, p. 6
2.-	C, p. 3	**7.-**	B, p. 5	**12.-**	A, p. 6
3.-	A, p. 4	**8.-**	D, p. 5	**13.-**	C, p. 6
4.-	B, p. 4	**9.-**	D, p. 5	**14.-**	D, p. 6
5.-	C, p. 4	**10.-**	C, p. 5	**15.-**	B, p. 7

16.-	C, p. 7-8	**21.-**	D, p. 8	**26.-**	C, p. 9
17.-	A, p. 7	**22.-**	C, p. 8	**27.-**	D, p. 9
18.-	C, p. 8	**23.-**	D, p. 8	**28.-**	C, p. 10
19.-	B, p. 8	**24.-**	D, p. 8	**29.-**	A, p. 10
20.-	C, p. 8	**25.-**	D, p. 9	**30.-**	D, p. 10

31.-	A, p. 10	**36.-**	C, p. 17	**41.-**	C, p. 22
32.-	C, p. 15	**37.-**	C, p. 18	**42.-**	C, p. 22
33.-	D, p. 16	**38.-**	D, p. 18	**43.-**	B, p. 22
34.-	B, p. 16	**39.-**	B, p. 19	**44.-**	B, p. 23
35.-	D, p. 16	**40.-**	A, p. 20	**45.-**	B, p. 24

46.-	C, p. 24	**51.-**	C, p. 25
47.-	A, p. 24	**52.-**	B, p. 26
48.-	A, p. 24	**53.-**	B, p. 26
49.-	D, p. 24	**54.-**	B, p. 26
50.-	C, p. 25	**55.-**	B, p. 28